

Arbetsdokument: Motion om uppdatering av andelstal (Nösunds Vägförening)

1. Bakgrund och syfte

- **Historik:** På årsmötet 2025 lade styrelsen fram ett förslag om att uppdatera andelstalen för fastigheter inom ga:5 baserat på antalet bostadshus (1,0 per hus), utifrån Lantmäteriets fastighetskarta.
- **Tidigare hinder:** Frågan bordlades då farhågor fanns kring registrets tillförlitlighet.
- **Motionens syfte (2027):** Att genomföra uppdateringen nu när regelverket förtydligats. Huvudargumentet är att även ett ofullständigt register ger en betydligt mer rättvis fördelning än dagens föråldrade andelstal.

2. Juridisk grund och Fastighetsregistret

- **Lagstöd (43 a § Anläggningslagen):** Sedan 1 juli 2022 kan föreningen själv besluta om ändrade andelstal med 2/3 majoritet på stämman, utan dyr förrättning. Detta är den juridiska "snabbfilen" vi nu bör nyttja.
- **Fastighetsregistrets byggnadsdel:** Informationen hämtas från det officiella registret. Det är **Kommunen** (Orust) som ajourhåller detta via bygglov och slutbesked.
- **Ansvarsfördelning:** Föreningen äger inte frågan om ett hus är ett bostadshus eller inte – det gör kommunen. Föreningen förlitar sig på myndighetens officiella klassificering. Felaktigheter i registret är en fråga mellan fastighetsägaren och kommunen.

3. Argument FÖR motionen (Rättviseargumentet)

- **Nyttjande speglar kostnad:** Fler bostadshus innebär fler boende, gäster och leveranser, vilket genererar mer trafik och slitage.
- **Status quo är sämre:** Att behålla dagens andelstal innebär att vi medvetet accepterar en känd orättvisa. Fastighetsregistret är den mest objektiva källa vi har tillgång till.
- **Solidaritet:** Alla betalar för vägens tillgänglighet och underhåll. Att ha kapacitet för extra boende på tomten bör återspeglas i andelstalet.

4. Motargument och bemötande

"Registret stämmer inte"

- **Svar:** Föreningen kan inte agera detektiv. Vi utgår från officiella myndighetsdata. Om registret är fel är det fastighetsägarens ansvar att begära rättelse hos kommunen. När registret ändras, justeras andelstalet automatiskt därefter.

"Det skapar osämja"

- **Svar:** Tvärtom. Att vissa medlemmar bär en oproportionerligt stor del av kostnaden för andras nyttjande är en större källa till långsiktig osämja. Rättvisa regler bygger förtroende.

"Gästhus genererar mindre trafik än huvudhus"

- **Svar:** Det är en giltig poäng, men andelstal byggs per definition på schabloner enligt "skälighetsprincipen". Att basera schablonen på registrerade bostadshus är den mest vedertagna metoden i Sverige. (Se fördjupning i sektion 5).

5. Fördjupning: Varför fullt andelstal (1,0) bör gälla även för gästhus

En vanlig invändning är att gästhus och komplementbostäder "används sällan" och därför bör ha ett lägre andelstal. Här följer argumenten som bemöter den ståndpunkten:

Faktisk kapacitet vs. tillfälligt nyttjande

Anläggningslagen och praxis från Lantmäteriet bygger på fastighetens *ändamål* och *kapacitet*. Ett hus klassat som bostad har en inneboende potential att användas fullt ut. Att en nuvarande ägare väljer att använda det sällan är ett personligt val som kan ändras imorgon (genom uthyrning, generationsskifte eller försäljning). Föreningen kan inte ha andelstal som hoppar upp och ner beroende på vem som bor i huset för tillfället.

Beredskapskostnaden är konstant

Vägens fasta kostnader (kapital, dikesunderhåll, maskinpark, snöröjningsberedskap) är oberoende av hur många som faktiskt kör på den en specifik dag. Att ha "möjligheten" att

nå två hus på en tomt kräver samma infrastruktur som om båda husen användes permanent. Det är beredskapen man betalar för.

Administrativ ohållbarhet

Om vi inför reducerade andelstal (t.ex. 0,5) för "vissa" bostadshus öppnar vi en dörr för ändlösa diskussioner:

- Vem ska kontrollera hur ofta gästhuset används?
- Var går gränsen mellan ett "stort gästhus" och ett "litet huvudhus"?
- Ska den som bor ensam i ett stort hus också få rabatt jämfört med en stor familj? Att använda Fastighetsregistrets klassificering (1,0 per bostadshus) är den enda objektiva och rättssäkra metod som inte kräver att styrelsen agerar kontrollant.

Värdeökningen tillfaller fastighetsägaren

En fastighet med två godkända bostadshus har ett betydligt högre marknadsvärde än en med ett. Det är rimligt att den fastighet som drar störst nytta av den gemensamma infrastrukturen (genom ökad fastighetsnytta och värde) också bidrar i motsvarande grad till dess underhåll.

Slutsats för yrkandet

Att föreslå något annat än 1,0 per registrerat bostadshus skapar osäkerhet och riskerar att fällas vid en legalitetsprövning hos Lantmäteriet. För att uppnå maximal rättvisa och enkelhet är 1,0 per enhet den enda långsiktigt hållbara vägen.

6. Utkast till beslutsförslag (Yrkande)

Inför årsmötet 2027 yrkas:

1. **Att** föreningsstämman beslutar att uppdatera andelstalen för samtliga fastigheter inom ga:5 i enlighet med informationen i Lantmäteriets Fastighetsregister (byggnadsdelen).
2. **Att** varje registrerat bostadshus på en fastighet tilldelas andelstalet 1,0.
3. **Att** ändringen genomförs med stöd av det förenklade förfarandet i 43 a § Anläggningslagen.
4. **Att** de nya andelstalen ska gälla från och med nästa debiteringsperiod efter att beslutet registrerats hos Lantmäteriet.